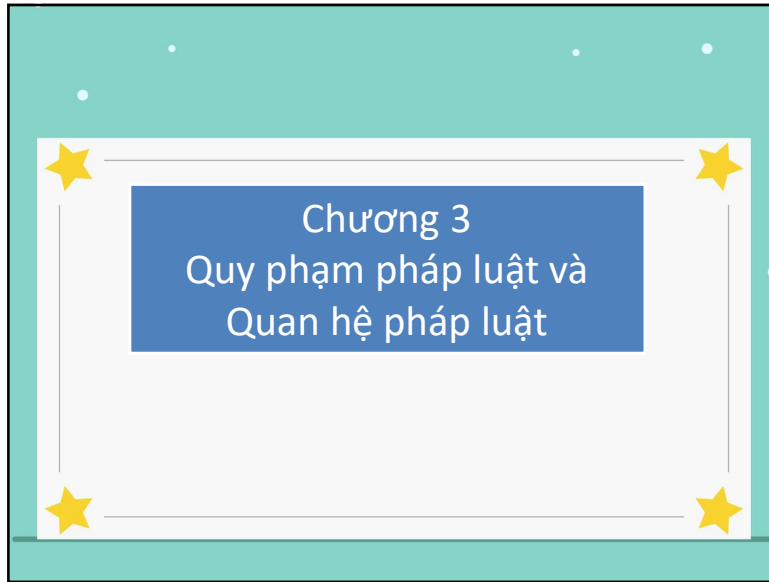
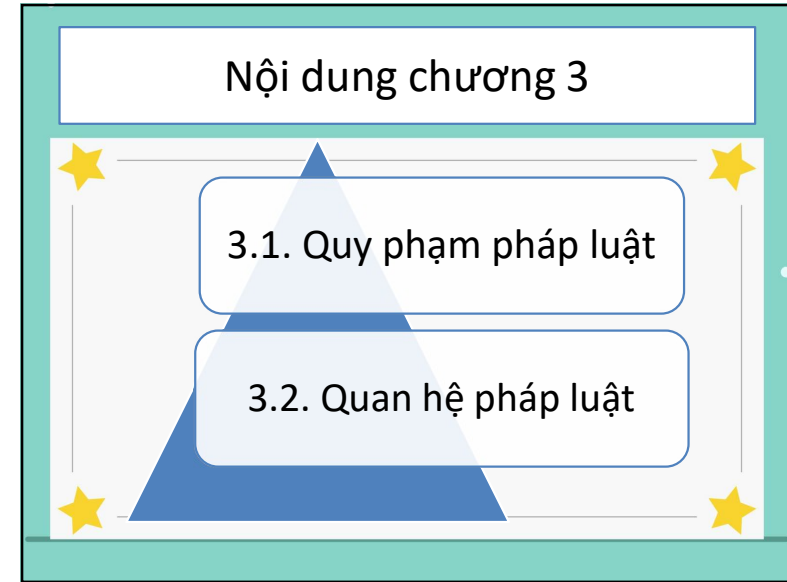
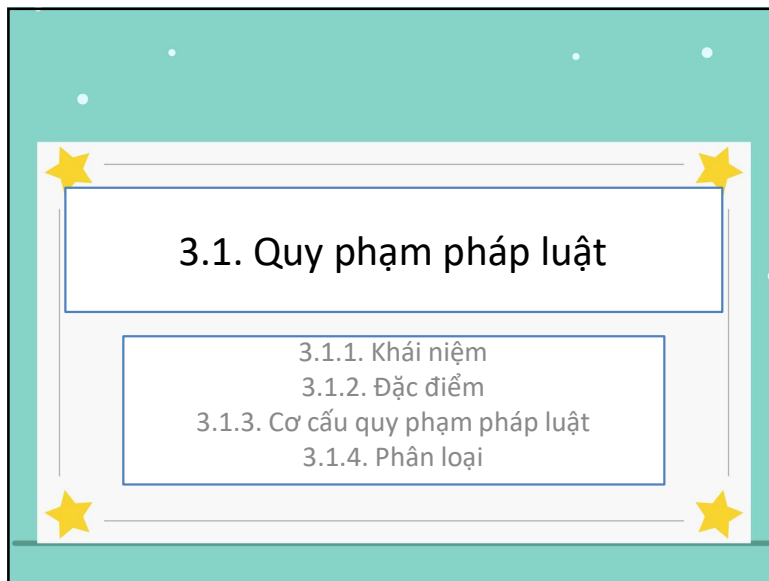




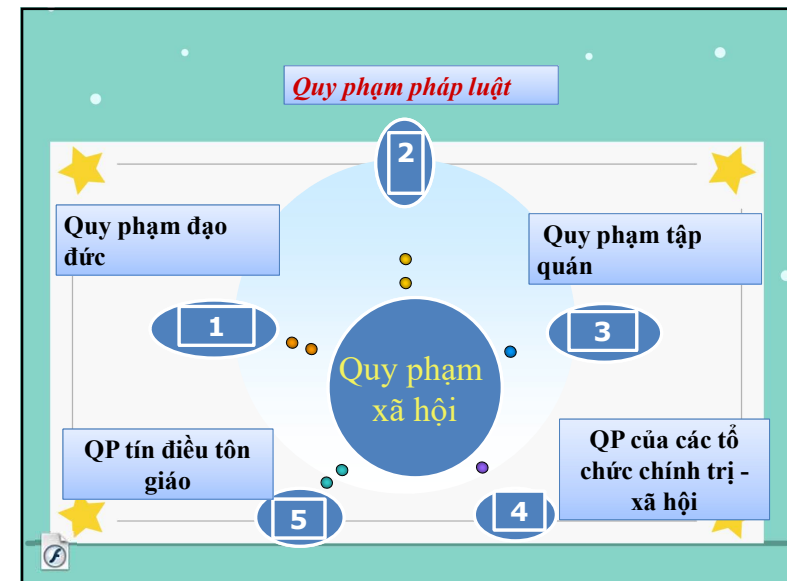
1



2



3



4

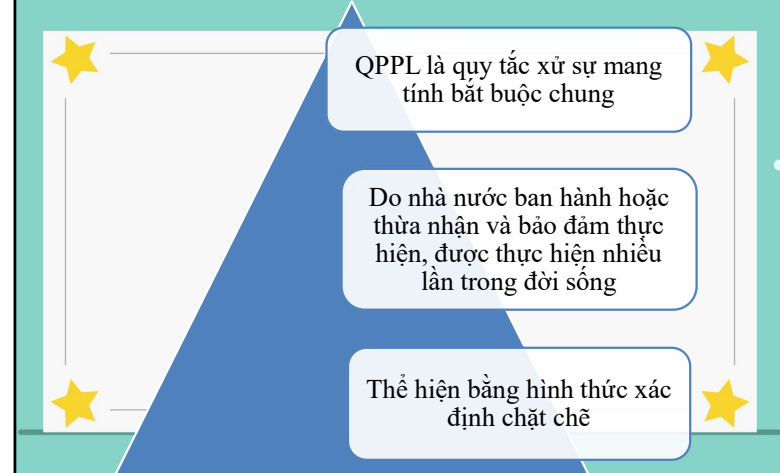
### 3.1.1. Khái niệm quy phạm pháp luật

- Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 thì: *Quy phạm pháp luật* là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.



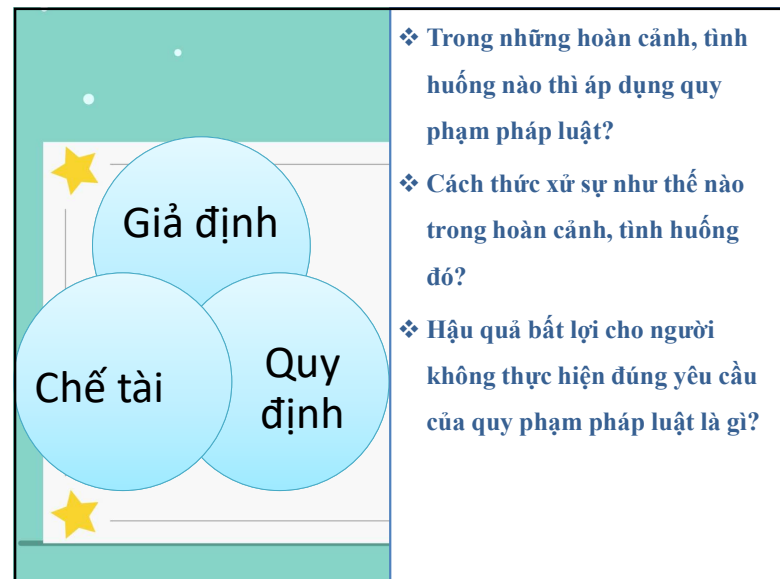
5

### 3.1.2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật



6

### 3.1.3. Cơ cấu quy phạm pháp luật



8

Giả định

Quy định

Chế tài

**Giả định** là phần nêu lên các biện pháp tác động trong cuộc sống, chức năng nào đó, hoàn cảnh, điều kiện sự tác động.

**Chế tài** là phần nêu lên xử sự mà cá nhân, tổ chức ở vào hoàn cảnh đã nêu trong phần giả định nhằm làm cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh.

9

Giả định

**+ Cách xác định:**  
Trả lời cho câu hỏi: *Ai (chủ thể nào) ; khi nào; trong điều kiện, hoàn cảnh nào, trường hợp nào?*

**+ Phân loại:**

- ❖ **Giả định giản đơn:** chỉ nêu lên một hoàn cảnh điều kiện hoặc nêu lên nhiều nhưng giữa chúng không có mối liên hệ ràng buộc
- ❖ **Giả định phức tạp:** nêu lên nhiều hoàn cảnh điều kiện và giữa chúng có mối liên hệ ràng buộc

10

Quy định

**+ Cách xác định:**  
Trả lời cho câu hỏi: *Phải làm gì? Được làm gì? Không được làm gì? Làm như thế nào?*  
**(CÁCH THỨC XỬ SỰ LÀ GÌ)**

**+ Phân loại:**

- ❖ **Quy phạm dứt khoát:** chỉ nêu một cách xử sự và chủ thể buộc phải xử lý mà không có sự lựa chọn nào khác
- ❖ **Quy phạm không dứt khoát:** nêu ra hai hay nhiều cách xử sự và các tổ chức hoặc cá nhân có thể lựa chọn cách xử sự

11

Chế tài

**+ Cách xác định:**  
Trả lời cho câu hỏi: *Hậu quả sẽ như thế nào nếu vi phạm?*

**+ Phân loại:**

- ❑ Căn cứ vào khả năng lựa chọn biện pháp áp dụng:
- ❖ **Chế tài cố định**
- ❖ **Chế tài không cố định**
- ❑ Căn cứ vào tính chất của hành vi:
- ❖ **Chế tài hình sự**
- ❖ **Chế tài dân sự**
- ❖ **Chế tài hành chính**
- ❖ **Chế tài kỷ luật**

12

### Chế tài hình sự

- ❖ **Khái niệm:** là các loại hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung do tòa án nhân dân hoặc tòa án quân sự các cấp áp dụng đối với người phạm tội là cá nhân hoặc tổ chức
- ❖ Ví dụ: “*thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình*”



Vụ án Bình Phước – Nguyễn Hải Dương và đồng phạm

13

### Chế tài dân sự

- ❖ **Khái niệm:** là các biện pháp xử lý do tòa án nhân dân hoặc trọng tài kinh tế áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật dân sự
- ❖ Ví dụ: bồi thường thiệt hại khi không thực hiện đúng hợp đồng hoặc làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác



14

### Chế tài hành chính

- ❖ **Khái niệm:** là các biện pháp xử lý do các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng đối với các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật hành chính
- ❖ Ví dụ: phạt tiền hoặc cảnh cáo



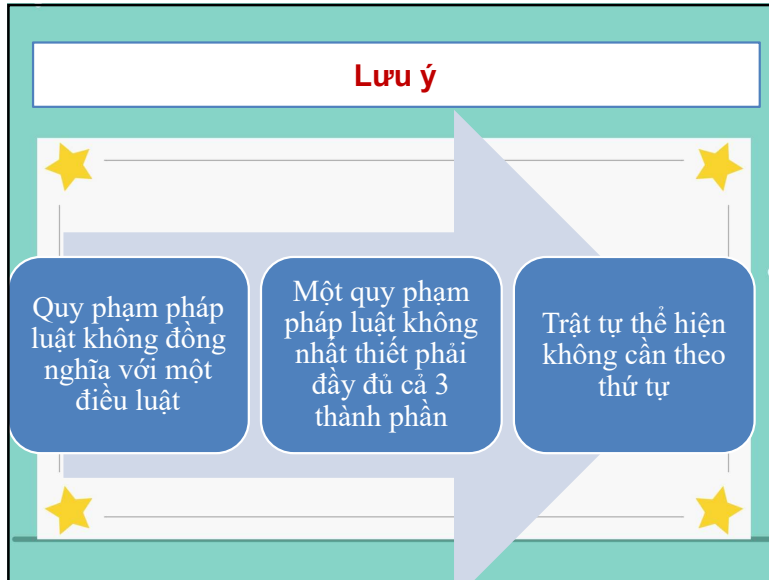
15

### Chế tài kỷ luật

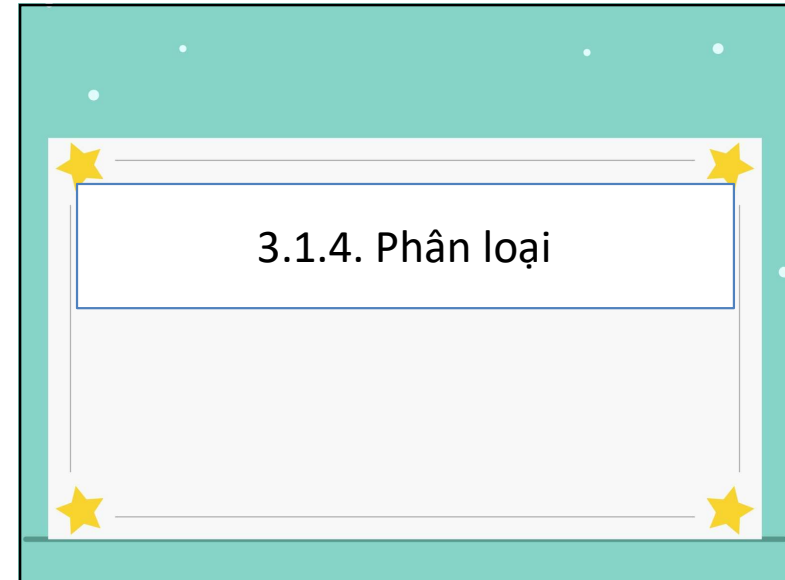
- ❖ **Khái niệm:** là biện pháp xử lý do thủ trưởng cơ quan nhà nước hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên nơi có cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật lao động học tập, công tác
- ❖ Ví dụ: Hình thức xử lý kỷ luật sa thải



16



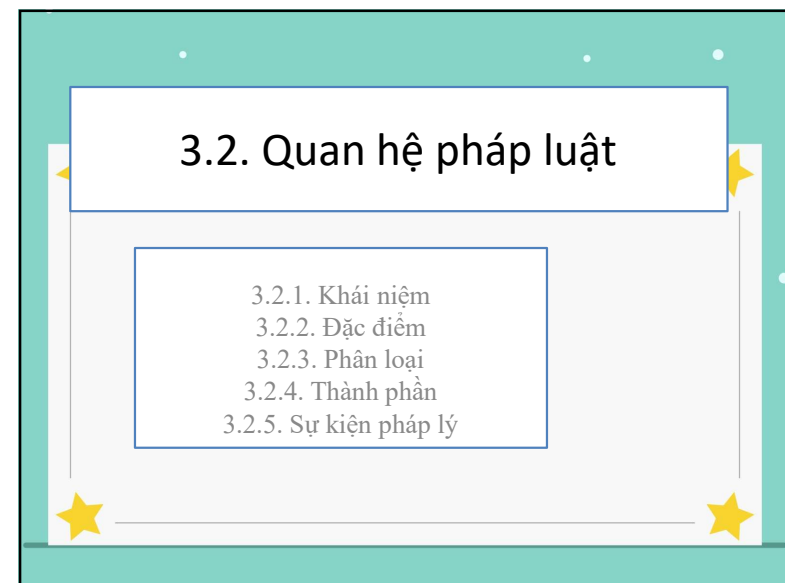
17



18

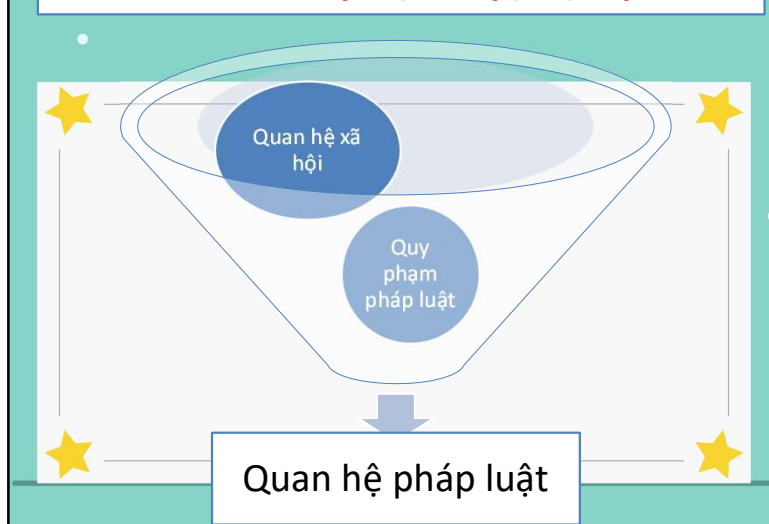


19



20

### 3.2.1. Khái niệm quan hệ pháp luật



21

### Khái niệm quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật là *những quan hệ xã hội nảy sinh trong đời sống xã hội được các quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh*, trong đó các chủ thể tham gia có những quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định và đảm bảo thực hiện

$QHPL = QHXX + QPPL$

22

### 3.2.2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật



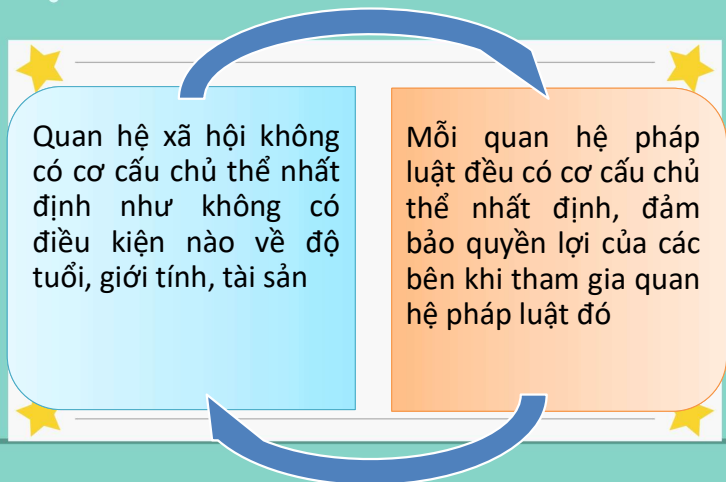
23

### Đặc điểm 1: Có tính ý chí



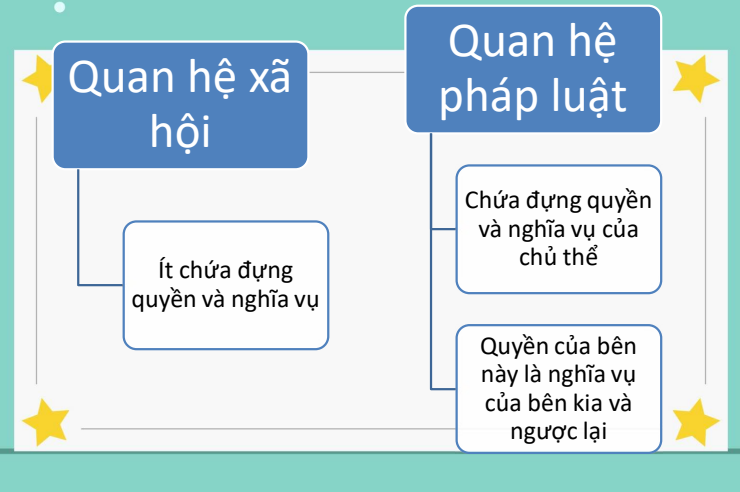
24

### Đặc điểm 2: Có cơ cấu chủ thể nhất định



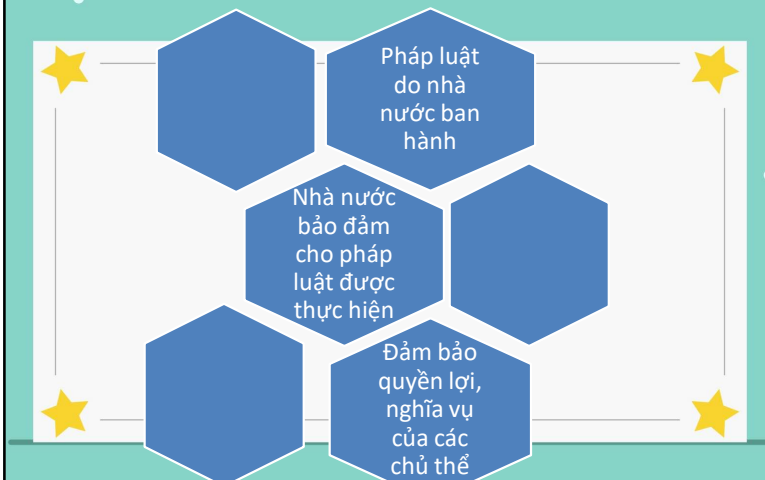
25

### Đặc điểm 3: Có quyền và nghĩa vụ pháp lý



26

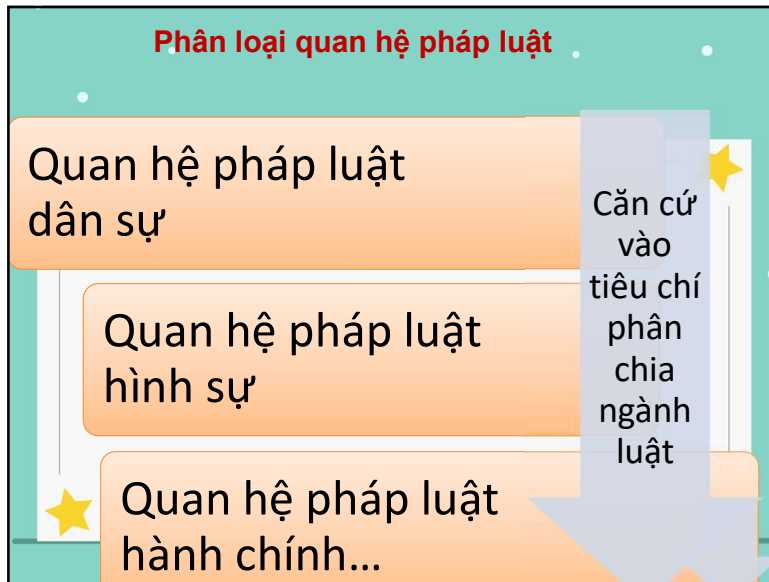
### Đặc điểm 4: Được nhà nước bảo đảm thực hiện



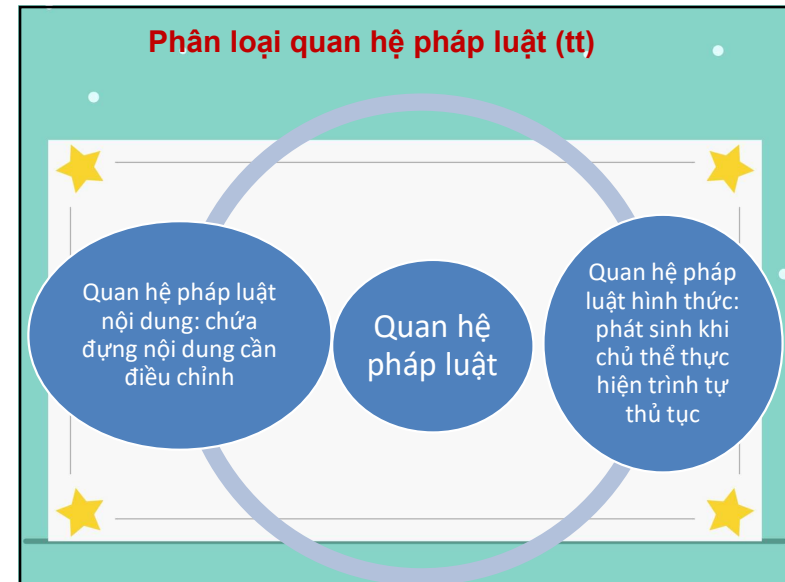
27

### 3.2.3. Phân loại

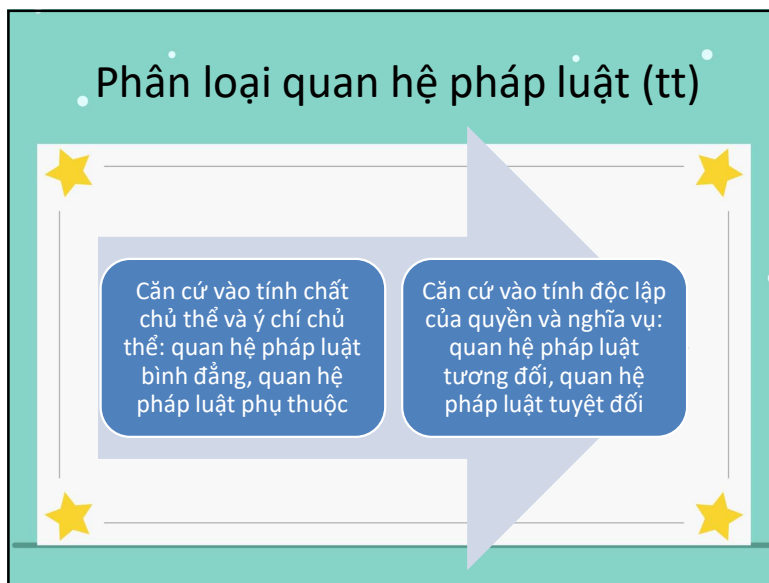
28



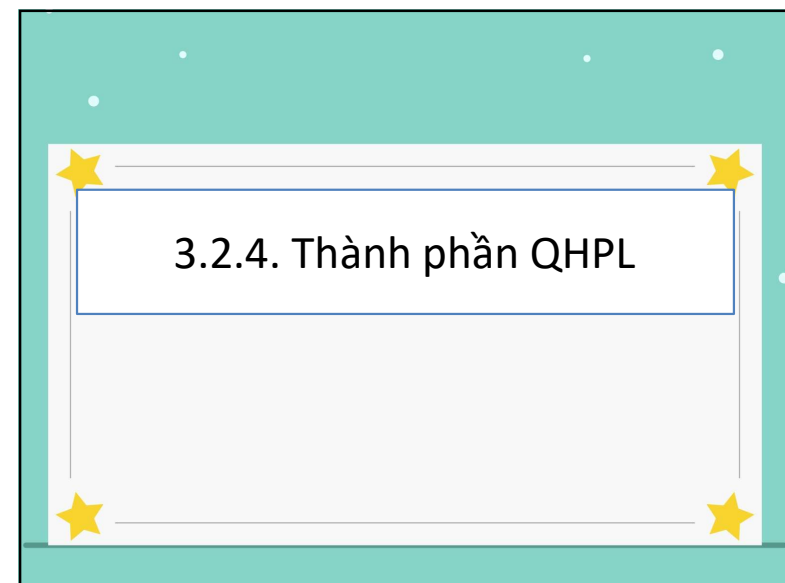
29



30

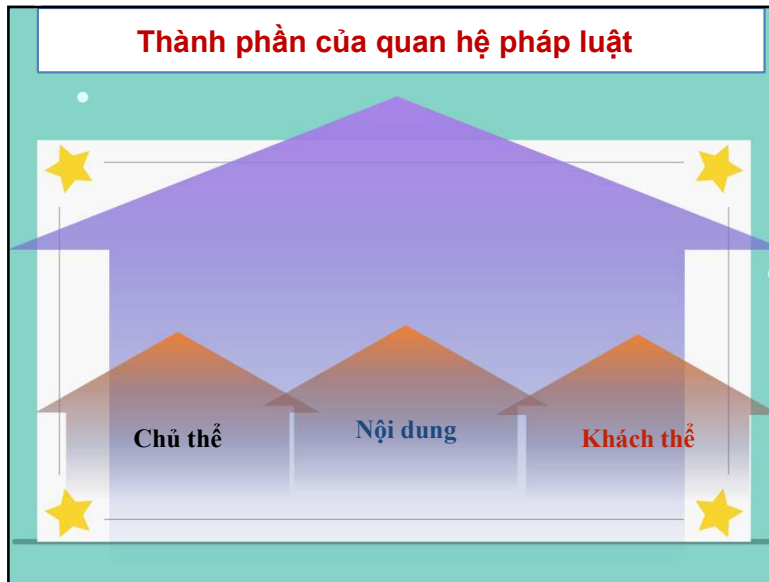


31



32

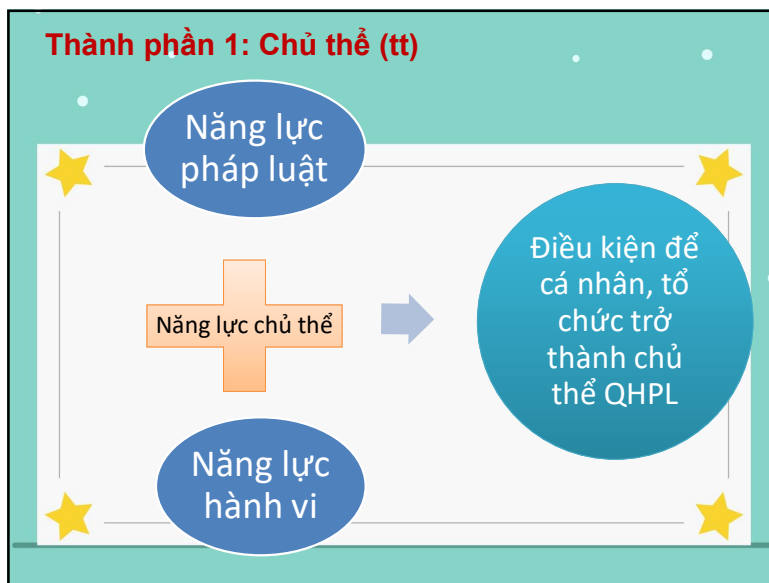




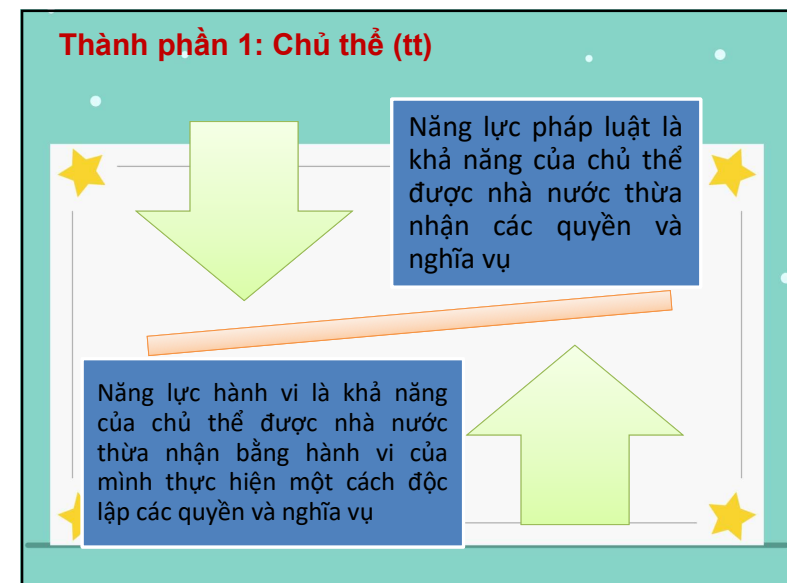
33



34



35



36

## Mối quan hệ giữa NLPL và NLHV của chủ thể

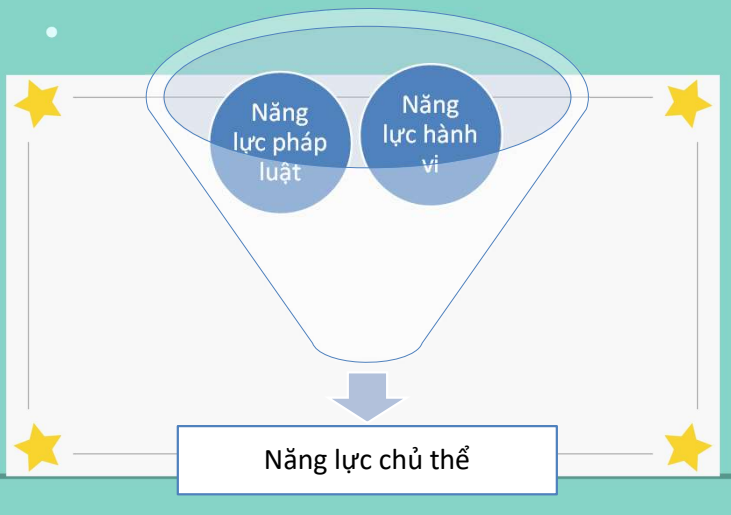
- Là hai yếu tố tạo thành năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật.
- - NLPL là điều kiện cần, NLHV là điều kiện đủ để cá nhân, tổ chức có thể chủ động tham gia và trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật
- - Một chủ thể chỉ có năng lực pháp luật thì không thể tự mình tham gia chủ động vào quan hệ pháp luật mà phải thông qua hành vi của người khác

37

## 1. Chủ thể là cá nhân (Đ16->Đ24 BLDS 2015)

38

### Chủ thể là cá nhân

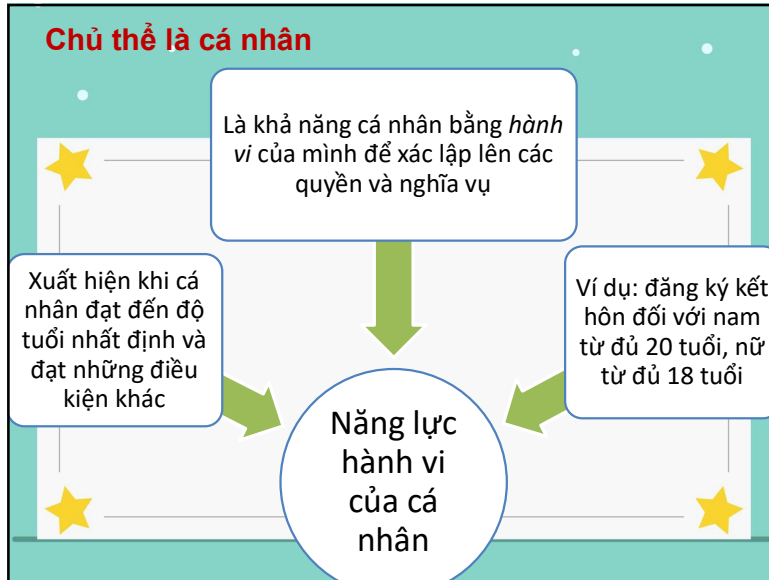


39

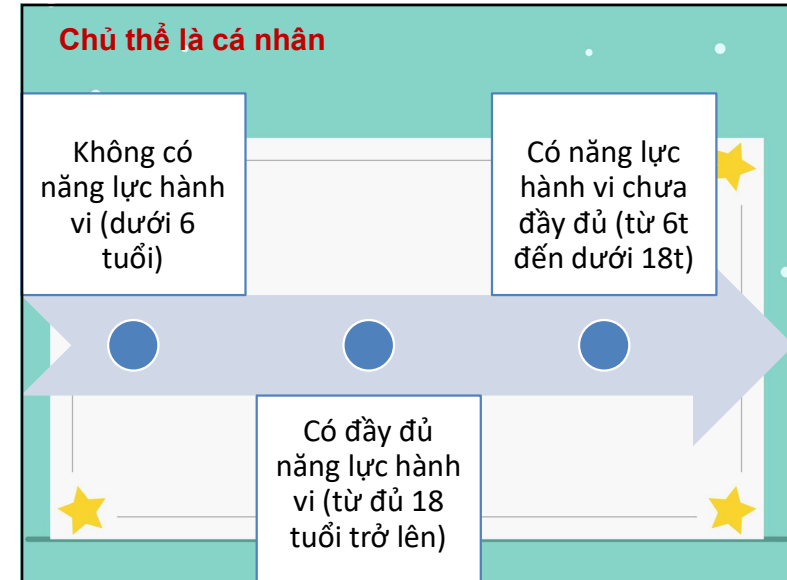
### Chủ thể là cá nhân



40



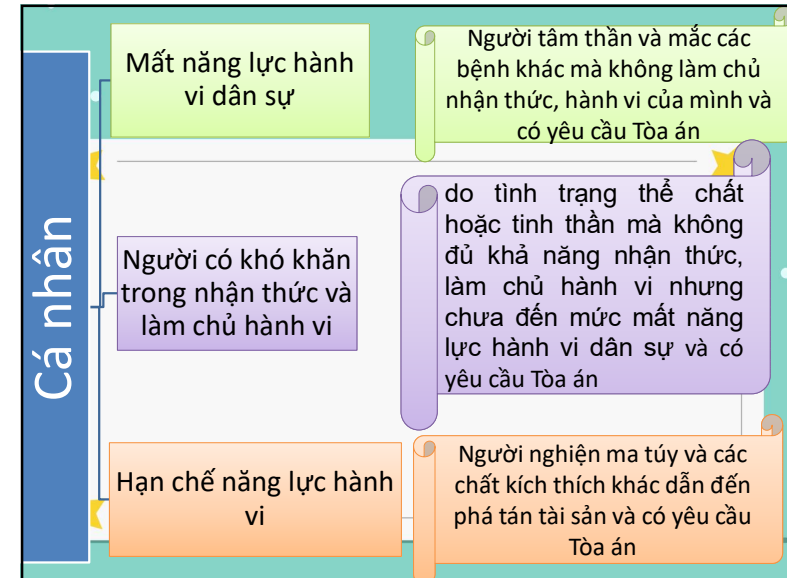
41



42

- Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
- Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

43

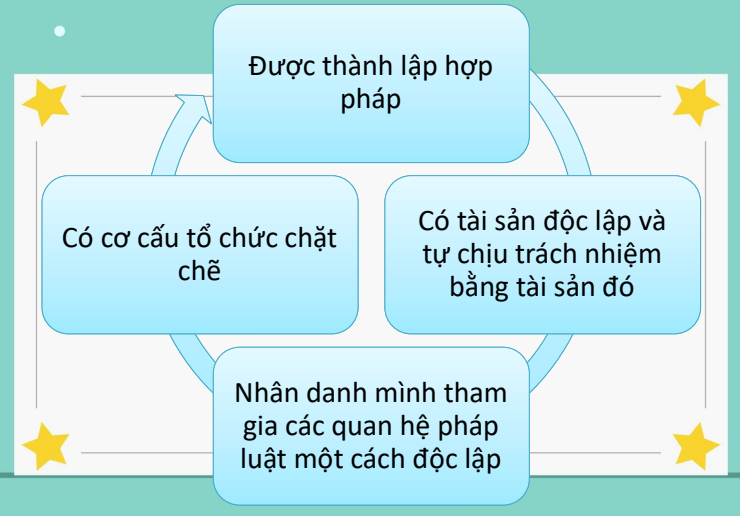


44

## 2. Chủ thể là pháp nhân

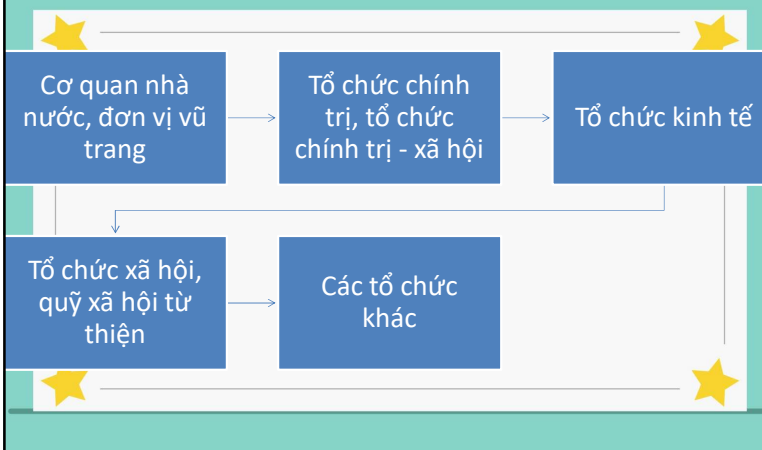
45

### Chủ thể là pháp nhân



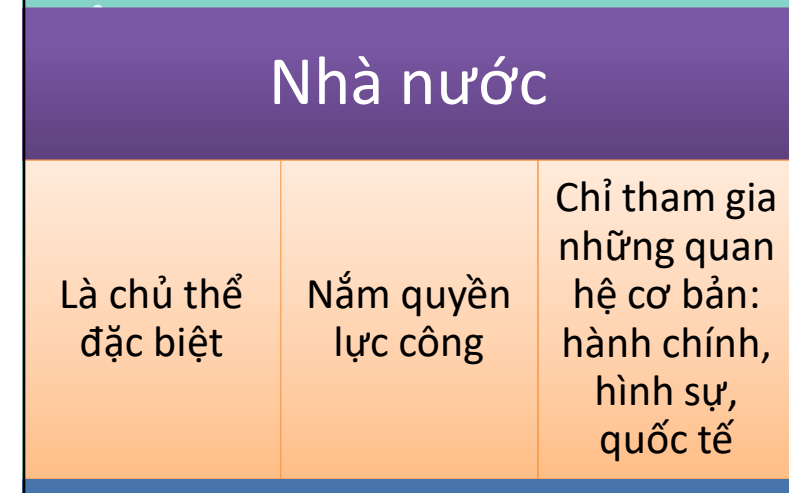
46

### Chủ thể là pháp nhân



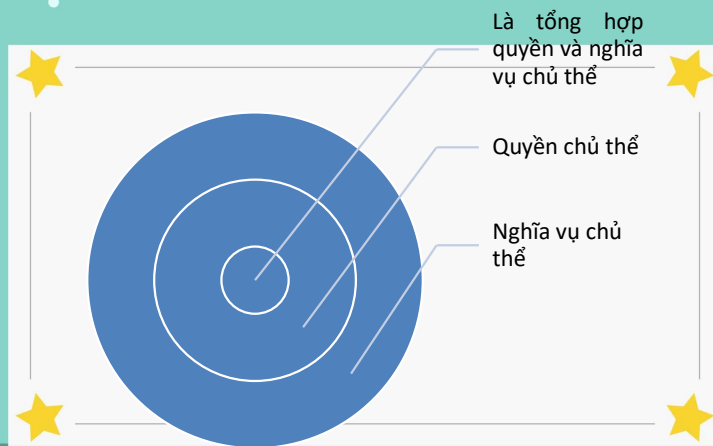
47

### Chủ thể là nhà nước



48

## Thành phần 2: Nội dung



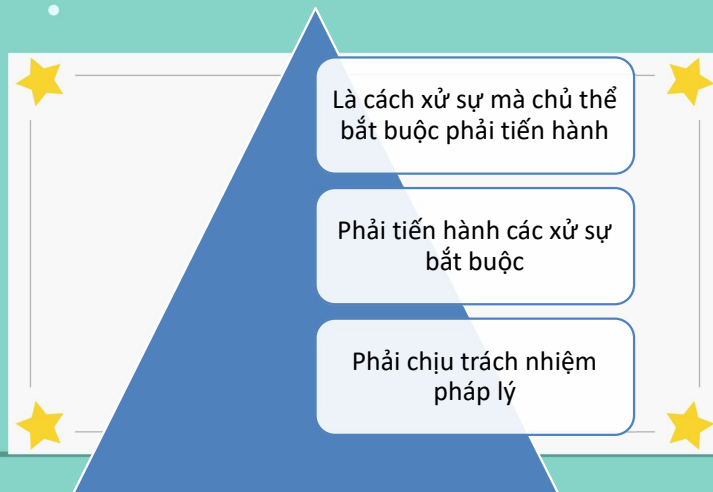
49

## Quyền chủ thể



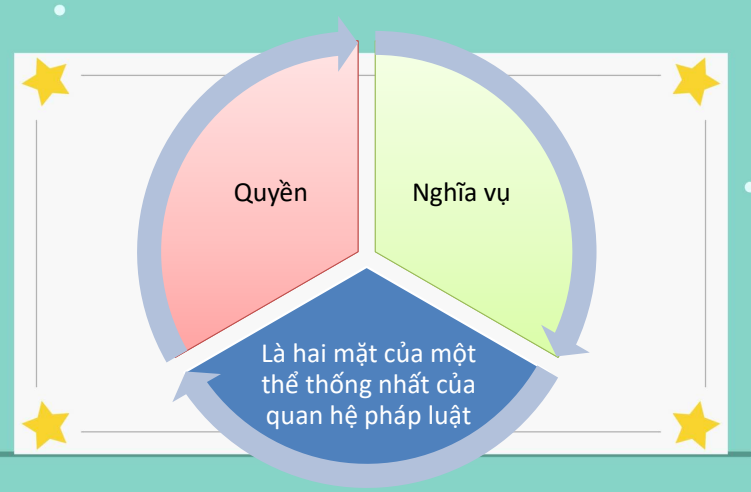
50

## Nghĩa vụ chủ thể



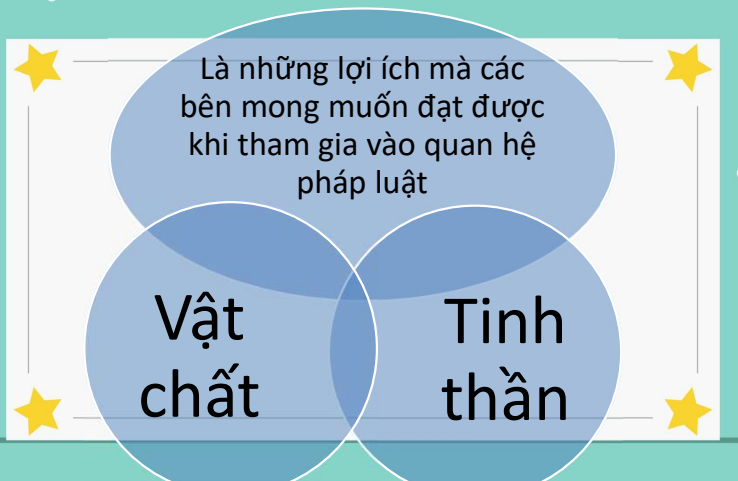
51

## Lưu ý



52

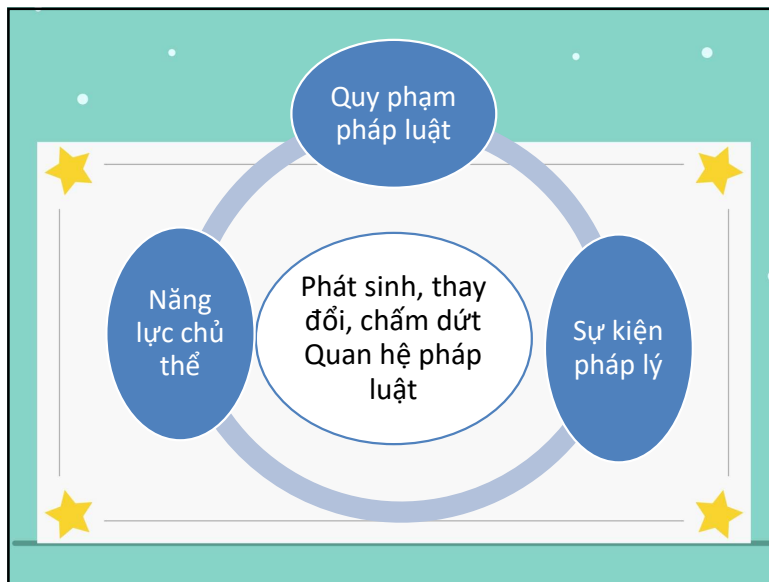
### Thành phần 3: Khách thể



53

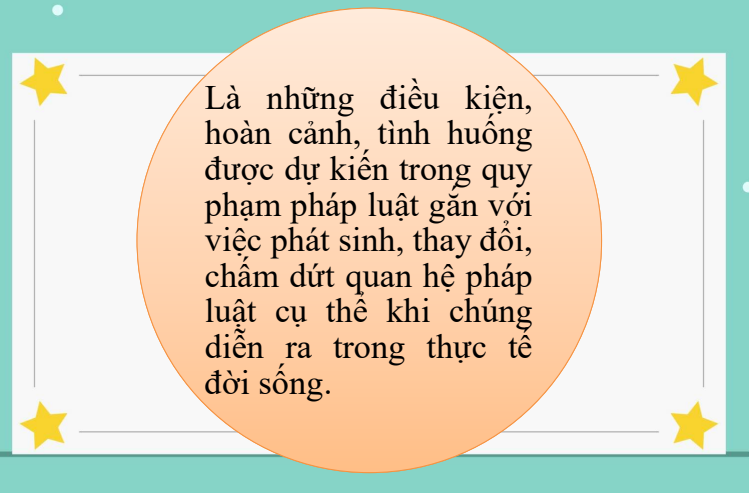
### 3.2.5. Sự kiện pháp lý

54



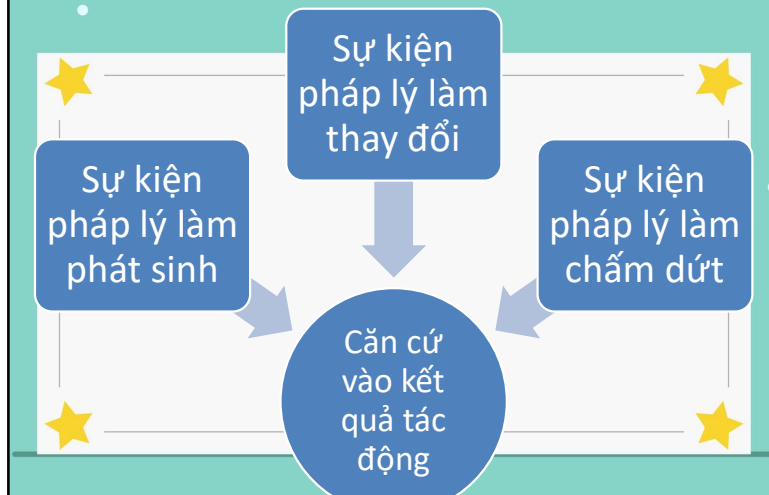
55

### Khái niệm sự kiện pháp lý



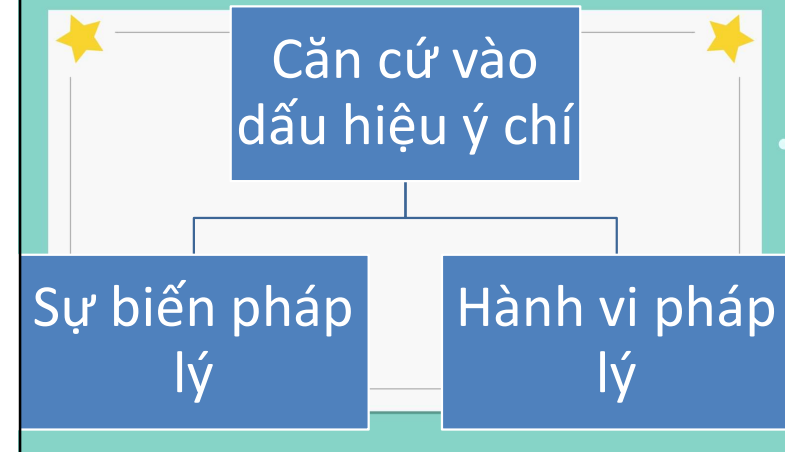
56

### Phân loại sự kiện pháp lý



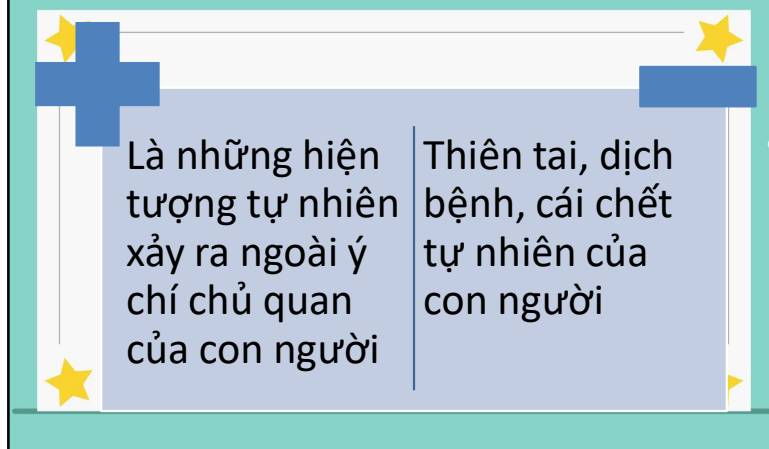
57

### Phân loại sự kiện pháp lý (tt)



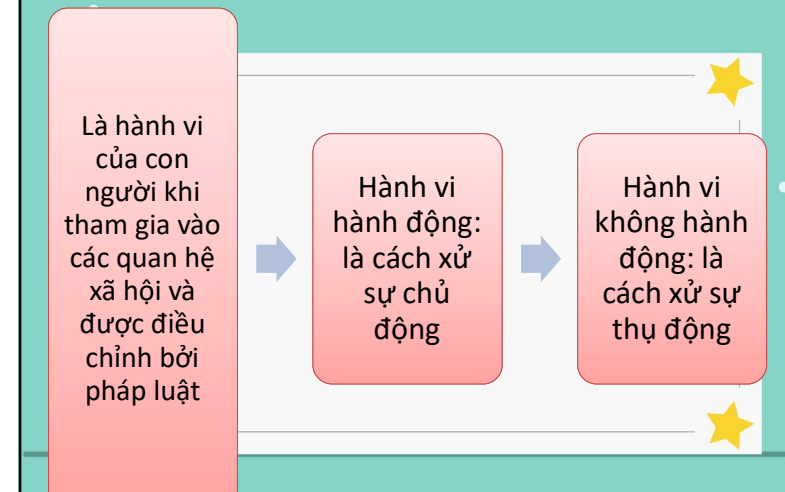
58

### Sự biến pháp lý



59

### Hành vi pháp lý



60